

개선요구 및 통보

【8】

제 목 환경법규 위반에 따른 과태료 등 벌과금 업무처리 미흡

소 관 부 서 대본부 ⑦실, 대본부 ④부

배처 ④부, 자처 ④실

조 치 부 서 대본부 ⑦실, 대본부 ④부

배처 ④부, 자처 ④실

내 용

1. 업무 개요

감사대상 기간('xx. xx. ~ 'xx. xx.) 동안 우리 회사는 아래 [표 1]과 같이 x건의 환경 법규 위반으로 인해 총 xxx만 원의 과태료 등의 벌과금을 납부하였다.

[표 1] 환경 관련 법규 위반 현황

[단위: 원]

연 도	사업소	위반 내용	과태료 ¹⁾ 납부 등 납부 내역
20xx년	대	㉞㉞ 및 ㉞㉞ 외부 보관 지적, 약식기소	(벌금) x,xxx,xxx
20xx년	대	㉞㉞ 덮개 미설치(㉞㉞ 부적정 보관)	(과태료) x,xxx,xxx
	대	㉞ 운영관리 위반	(과태료) x,xxx,xxx

주: 1. (벌금) 범죄 행위에 대한 형벌로 법원에서 부과 / (과태료) 행정법 위반에 대한 제재로 행정기관에서 부과
자료: 감사 대상부서 제출자료 및 알리오 공시자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

세무회계부 문서(문서번호 경영관리(세무회계)-xxxx (20xx.xx.xx.)) “감사결과 조치 알림(세법 이외의 사유로 부과되는 가산금 처리기준)”에 따르면 세법 이외의 사유로

발생한 과징금, 과태료, 벌금 등의 벌과금은 발생 원인 부서가 「세무업무처리규정」 제3장 세무업무 관리위원회 및 제4장 가산세 등의 관리 조항을 준용하여 처리하도록 하고 있다.

또한 「세무업무처리규정」 제45조에 따르면 가산세 처리의 합리적인 관리를 위해 세무 업무 관리위원회는 x 인 이상의 위원으로 구성하고, x 천만 원 미만 건의 위원회도 최소 x 인 이상의 외부 위원을 포함하여야 한다.

같은 규정 제46조에 따라 위원회는 단순히 가산세 처리뿐만 아니라 가산세의 발생 방지대책 수립, 세무업무 효율화 방안 등을 심의하고, 제55조에 의거하여 발생 원인 부서에서는 벌과금 납부 내역을 ‘가산세 종합관리대장’에 기록·유지해야 한다

참고자료: 【세무업무처리규정】

제3장 세무업무관리위원회

제45조 (설치 및 구성)

- ① 세무업무의 효율적인 처리와 가산세 등의 합리적인 관리에 관한 사항을 심의하기 위하여 본사 및 독립회계단위사업소에 세무업무관리위원회(이하 “위원회” 한다.)를 설치·운영한다.
- ② 위원회는 다음 각 호에서 정한 바에 따라 위원수 x 인 이상으로 구성한다.
3. 다음 각 목의 경우에는 과반수 이상의 외부위원을 포함하여 위원회를 구성한다.
가. 고지 건당 가산세 등 x 천만원 이상 처리에 관한 사항. 단, x 천만원 미만의 처리에 관한 사항은 x 인 이상의 외부위원을 구성함
나. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 다. 외부위원 선정시 관련 사항은 별도로 정한다.

제46조 (임무) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 세무업무의 효율적 수행을 위한 대책수립에 관한 사항
2. 가산세 등의 처리 및 가산세 발생 방지대책에 관한 사항
3. 기타 세무업무에 관련된 중요 사항

제55조 (가산세 등의 관리 및 기록)

- ② 회계담당부서는 각 부서의 가산세 등을 종합관리하며, 이를 가산세종합관리대장에 기록·유지하여야 한다.

한편 세법 이외의 사유로 부과되는 과태료, 벌금 등의 벌과금 처리규정은 상기 세무회계부 공문에 따라 「세무업무처리규정」을 준용하도록 하고 있어서, 최근 각종 사유로 세법 이외의 벌과금을 부과받을 우려가 있는 환경, 안전분야 부서에서는 이를 인지하지 못하고 업무처리를 시행할 우려가 있음으로, 별도의 사규나 지침, 절차서 등에 관련 내용을 명시하고 관리하는 것이 합리적이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 [내]본부 [라]부는 20xx. xx. xx. 개최된 세무업무관리위원회에서 “xx년 [㉟]처리 위반 관련 가산세 처리” 안건을 심의하면서, 가산세의 처리 사항만 심의하고 재발 방지 대책은 심의하지 않았으며, 과태료 등 벌과금 납부 내역에 대해서도 기록·관리 하지 않았다.

또한 [내]본부 [카]실은 20xx. xx. xx. 개최된 “[ㄱ] 운영관리 위반에 따른 과태료 처리” 안건의 심의 시 x인 이상 위원회를 구성해야 하나 x인으로 구성하였으며, 위원 중 x인 이상 외부위원을 참여시켰어야 하나 전원 내부위원으로 구성하는 등 위원회 구성 요건을 충족하지 않았을 뿐만 아니라, 과태료 등 벌과금 납부 내역에 대한 기록·관리를 하고 있지 않았다.

[표 2] 환경법규 위반에 따른 과태료 등 벌과금 처리 현황

No.	발생원인부서	위원회 개최일	심의 내용	재발방지대책 심의	위원회 구성	종합관리대장 기록 관리
1	[내]본부 [라]부	20xx.xx.xx.	xx년 [㉟] 처리 위반 관련 가산세 처리	×	○	×
2	[내]본부 [카]부	[라] [㉟] 관리 미흡 건물 건설공사 계약에 따라 계약상대자([대타])가 처리				
3	[내]본부 [카]실	20xx.xx.xx.	[ㄱ] 운영관리 위반에 따른 과태료 처리	○	×	×

자료: 감사 대상부서 제출자료 및 감사 점검결과 재구성

아울러 최근 환경 및 안전 분야의 벌과금 발생 건수가 증가하고 있으므로 이에 대한 공정한 처리와 중요성을 고려할 때 세법 이외의 벌과금 처리에 대한 명확한 업무처리 기준 및 절차 마련이 요구되는데도 감사일 현재까지 환경·안전 분야의 벌과금 처리에 대한 규정 및 절차는 마련되어 있지 않다.

그 결과 벌과금이 발생한 원인 분석과 이에 대한 재발 방지 대책이 제대로 수립되지 않아 유사사례 재발 및 그에 따른 법적 제재가 발생할 수 있으며, 향후 환경 및 안전분야에서 벌과금이 부과될 경우 업무 혼선의 우려가 있다.

관계부서 의견 ㉠본부 ㉡부는 위원회에서 재발 방지 대책을 심의하지 않은 점은 인정하나, 20xx년 x월 이후 「본부 대관지적 제로화 및 환경관리를 위한 ㉢㉣ 분야 현장패트rolled 시행」계획을 수립하여 운영 중이라는 보완 의견을 제시하였으며, ㉠본부 ㉡실은 감사결과를 수용하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

또한 본사 ㉠처 ㉡부 및 ㉢처 ㉣실은 세법 이외의 사유로 부과되는 벌과금 처리에 대한 기준과 절차의 필요성에 동의하고, 별도 업무처리 기준 마련을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠처, ㉢처장은

세법 이외의 사유로 부과되는 벌과금(과징금, 과태료, 벌금 등)에 대해 명확한 처리 기준 및 절차를 수립하고, 전사에 전파·시행하시기 바랍니다. [개선]

㉠본부, ㉠본부장은

환경법규 위반에 따른 벌과금 처리 시 관련 절차를 철저히 준수하고, 유사사례 재발 방지를 위해 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. [통보]